ثالث عشر: كتاب الأطعمة ، والذبائح ، والصيد

ويشتمل على ثلاثة أبواب :

الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريفها والأصل فيها :

١- **تعريفها** : الأَطْعِمَة جمع طَعَام ، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه .

٢- **الأصل فيها** : تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى : ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام :١٤٥] ، ومن قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾ [الأعراف :١٥٧] ، ومن قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف :٣٢] . والمراد بالطيبات : ما تستطيبه النفس وتشتهيه ؛ لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان ، فإن أثره ينعكس على أخلاقه ، فالطعام الطيب يكون أثره طيباً ، والخبيث يكون على الضد من ذلك ؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم ، وحَرَّم الخبيث منها .

فالأصل في الأطعمة الحل ، إلا ما حرمه الشارع الحكيم ؛ ولذا قال تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام :١١٩] .

وقد جاء هذا التفصيل مشتملاً على أمور ثلاثة :

١- النص على المباح .

٢- النص على الحرام .

٣- ما سكت عنه الشارع .

وقد بيَّن النبي ﷺ ذلك بقوله : (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدَّ